

1

פרטי רכב
מס' רכב _____ ק"מ יציאה: _____ דלק יציאה: _____ E 1/4 1/2 3/4 F

2

פרטי השוכר
שם השוכר: _____ פלא' _____ מס ת"ז _____ מספר רשיון _____

3

פרטי השכרה
תאריך יציאה: _____ שעת יציאה: _____ תאריך החזרה: _____ שעת החזרה: _____
סך הק"מ המותר לנסיעה: _____ מחיר: _____

1. מורשה לנהוג רק נהג הרשום בחוזה ההשכרה. העברה או מסירת ההחזקה ברכב לנהג אחר מהווה הפרה יסודית של ההסכם ויחול בזה כל מה שנאמר בסעיף 8.
2. נהיגה ברכב בשבתות וחגי ישראל אסורה, ותגרור חיוב מלא בנזקים למשכיר. הדבר ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
3. השוכר יישא באחריות מלאה לכל נזק הנובע מנהיגה רשלנית, פראית, בדרך לא סלולה או בניגוד לחוקי התעבורה, לרבות נזקים עקיפים כגון ימי השבתה כתוצאה מהחרמת הרכב ע"י המשטרה ולאו העמדתו במוסך.
4. בכול מקרה אין שום כיסוי ביטוחי ואינו כלול בגובה ההשתתפות העצמית כל נזק שיקרה בגג ולאו במרכב תחתון ולאו בגלגלים ולאו בצמיגים או בשמשות וכול ההוצאות חלות עליו ואינו כלול בביטוח כלשהו.
5. נסיעה תוך התעלמות מנורות אזהרה תחייב את הנהג בתשלום מלוא הנזק שנגרם!
6. השוכר אחראי באופן בלעדי לכל עבירת תנועה או חניה בתקופת ההשכרה. בגין טיפול בדוח תחויב עמלת טיפול בסך 100 ₪ + מע"מ. המשכירה אינה מתחייבת להסב דוחות או לעדכן את השוכר על דבר קיומם, והשוכר יישא בכל תשלום או נזק שייגרם למשכירה עקב כך, כולל ריביות, פיגורים ונזקים עקיפים.
7. בנסיעה בכבישי אגרה (לרבות כביש 6), יחויב השוכר בדמי טיפול של 45 ₪ + מע"מ עבור כל חשבונית, בנוסף לעלות האגרה עצמה.
8. השוכר מתחייב להחזיר את הרכב עם מיכל דלק מלא ולצרף חשבונית תדלוק הכוללת את מספר הרכב. אי-תדלוק מלא יחויב בעלות הדלק החסר ובתוספת של 80 ₪ + מע"מ.
9. החזרת הרכב באיחור של מעל 20 דקות מהמועד יחויב את השוכר בקנס של 50 ש"ח על כל שעה נוספת.
10. במקרה של תאונה או נזק, על השוכר להודיע מיד למשכירה ולהימנע מהמשך נסיעה ללא אישור. חובה לתעד את זירת האירוע ולמסור פרטים מזהים של כל המעורבים. הפרת סעיף זה – גם בתום לב – תיחשב כהפרת הסכם, והשוכר יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם לרבות נזק ישיר או עקיף וגם אם לא תוכח סיבתיות ישירה או עקיפה בין הפרת חוזה זה לבין הנזק שנגרם מהתאונה ו/או האירוע.
11. התניות בחוזה זה הינן התניות יסודיות והפרת כל אחד מהם תזכה את המשכירה בפיצויים מוסכמים מראש בסך 30.000 ₪ מבלי כל צורך בהוכחת נזק ומבלי לפגוע בזכותה של החברה לסעדים נוספים לה הוא זכאי, ובנוסף השוכר ישא בכל הנזקים שיגרמו כתוצאה מכך ולא יהיה שום כיסוי ביטוחי באופן זה.
12. כל תיקון, שינוי מהותי או התערבות במבנה או במערכות הרכב, מכל סוג שהוא, שיבוצע על ידי השוכר או מטעמו, ללא אישור מראש ובכתב מהמשכירה – יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויחויב בפיצויים כפי שמופיע בסעיף 8.
13. השוכר מצהיר שידוע לו כי במידה והחזרת הרכב תבוצע בשעות הלילה הרכב יבדק שוב בשעות הבוקר ומוסכם מראש כי מקבל הרכב נציג המשכירה נאמן בחוות דעתו בעניין זה.
14. בכל מקרה בו ייעשה שימוש ברכב שלא בהתאם להוראות חוזה זה ו/או לדין, לא יחול כל כיסוי נזקים, לרבות כיסויים שרכש השוכר או שכלולים בדמי השכירות, והשוכר יישא במלוא הנזק שייגרם לרכב, חלפיו וחלקיו (כולל בגין אבדן ו/או גניבה) ו/או לצד ג'.
15. השוכר נותן את הסכמתו לכך שהמשכירה תגבה כל תשלום שמגיע לה ע"פ הסכם זה באמצעות הכ.א. שמסר השוכר בעת לקיחת רכב, וזאת בלי הודעה מוקדמת או אישור מטעמו.
16. השוכר מודע לכך שבכל מקרה של תקלה או תאונה אין מחויבות למשכירה להעמיד רכב חילופי וכן לא יהיה על המשכירה תביעה על שום נזק שנגרם לשוכר כתוצאה מהתקלה, לרבות אך לא רק תשלום למונית או לאמצעי תחבורה אחר או כל דבר אחר שנגרם כתוצאה מכך.
17. אני מאשר כי קראתי והבנתי את ההסכם בשני צידי הדף ובנספחיו ואני מסכים ואני אחראי אישית לקיום כל ההתחייבויות ולכל התנאים עפ"י הסכם זה.

הוצע ללקוח רכישת ביטוח משלים בהשתתפות עצמית לתקרה של 2000 ש"ח תמורת תשלום נוסף, והוא סרב.

גובה השתתפות עצמית על נזקים או תאונות במקרה של ויתור ואי רכישת הביטוח המשלים - 6,500 ₪, נהג חדש או מתחת לגיל 24 9000 ש"ח לפני מע"מ.

חתימת השוכר: _____ חתימת הנהג: _____ חתימת בעל כ.א. _____

תנאי חוזה מלאים

נתן בהר ת.ז. 342790334 ו/או חברת מ. אלימלך ישיר קאר בע"מ ח.פ. 515856929 (להלן: **"המשכיר"**) משכיר בזאת לשוכר כהגדרתו להלן את הרכב שפרטיו מפורטים בנספח לחוזה זה וכן כל רכב שיבוא במקומו.

הוראות חוזה ההשכרה וכל התחייבויות השוכר יחולו, ביחד ולחוד, על השוכר, הנהג הראשי, בעל כרטיס האשראי והנהגים הנוספים (לעיל ולהלן ביחד: **"השוכר"**) וזאת מבלי לגרוע מאחריות השוכר, הנהג הראשי ובעל כרטיס האשראי על כל שימוש ברכב ו/או על כל נזק שייגרם לרכב גם אם נעשה כשהרכב היה בשימוש אחרים.

- תקופת השכירות ומועד החזרת הרכב**

- הרכב נמסר לשוכר לתקופה קצובה מראש, במצב תקין וללא פגמים ו/או ליקויים, למעט אלו שהופיעו בצילום של טרומ ההשכרה. השוכר מתחייב להחזיר את הרכב למשכירה באותו מצב, במקום ובתאריך ההחזרה המוסכם המצוינים בחוזה זה.
 - הארכת תקופת ההשכרה מעבר לתקופה הנקובה בחוזה זה, כפופה לאישור המשכיר. במקרה של הארכת תקופת ההשכרה ימשיכו לחול כל תנאי החוזה ויחייבו את השוכר. וזאת מבלי לגרוע מזכויות של המשכיר להתנות את הסכמתו בשינוי דמי השכירות לתקופה המוארכת.
 - במקרה של איחור בהחזרת הרכב העולה על שעה, יחויב השוכר במחיר של 25 ₪ על כל שעה.
 - במועד סיום ההשכרה ו/או מיד עם קבלת הודעה על כך, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשכיר, השוכר מתחייב להשיב את הרכב במצב תקין, וכפי שנמסר לו, כשהרכב ריק מכל חפץ השייך לשוכר ו/או מי מטעמו.

- השימוש ברכב**

- השוכר שוכר את הרכב לנהיגה עצמית בלבד ואין הוא רשאי לעשות שימוש ברכב לכל מטרה זרה ו/או בלתי חוקית. השוכר אינו רשאי למסור ו/או להעביר ו/או להשכיר ו/או ליתן זכות שימוש לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את הרכב ו/או להמחות זכויותיו .
 - מורשים לנהוג ברכב אך ורק נהגים הרשומים בחוזה או נהגים נוספים שקיבלו את אישור המשכיר בכתב.
 - השוכר מתחייב לנהוג ברכב כמנהג בעלים זהיר השומר על רכושו, לעשות בו שימוש זהיר וסביר, על פי כל דין ותקנות התעבורה בפרט, ובהתאם לתנאי חוזה זה ולא לגרום לרכב כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן, בין בזדון ובין בחוסר אכפתיות ו/או ברשלנות.
 - השוכר מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים לשם שמירה על הרכב.**
 - השוכר מתחייב לבדוק, מעת לעת, ולמלא במקרה הצורך שמן במנוע ו/או בתיבת ההילוכים האוטומטית, מים במצנן, כמות אויר נכונה בצמיגים, דלק מסוג המתאים לרכב, וכל פעולה ו/או בדיקה הנדרשת לצורך הפעלה תקינה של הרכב ולהודיע למשכיר בכל מקרה בו תידרש תוספת ו/או החלפה ו/או התערבות ו/או ידיעת המשכיר כתוצאה מהבדיקה.
 - השוכר מתחייב לפעול בהתאם להוראות סעיף 5 לחוזה בכל אירוע.
 - השוכר מתחייב שלא לבצע טיפולים, תיקונים ו/או שינויים ברכב, וכי בכל מקרה שיידרש טיפול ו/או תיקון ו/או שינוי כלשהו להודיע לאלתר למשכירה לדאוג להעברה מיידית של הרכב למוסך המשכירה ו/או לפעול בהתאם להנחיותיה.
 - במקרה בו רכב יוחזר במצב ניקיון שאינו סביר, יישא השוכר בכל נזק שייגרם למשכיר לרבות תשלום בגין ניקוי מיוחד ודמי טיפול.

- נזקים כיסויים ואחריות**

- דמי השכירות כוללים ביטוח חובה וצד ג' לשוכר ולנהגים המורשים בלבד.

- בכל מקרה של נזק כתוצאה מכל שימוש שהוא, לרבות נזק שקרה באונס או מחמת השימוש עצמו וכן נזק שקרה ע"י צד שלישי שלא מחמת השוכר, ישלם השוכר את הנזק כפי שיעריך אותו המשכיר ועד לסכום של 6,500 ₪, השוכר רשאי לרכוש ביטול השתתפות חלקית בתשלום 40 ₪ ליום השכרה, ובכך תיקטן הששתתפות לסכום מקסימלי של 2,500 ₪.**

במקרה שצד ג' או גורם אחר אחראי לנזק שקרה למשכירה, מיד בעת דרישת המשכירה ישלם השוכר את הנזק עד לסכום של ההשתתפות העצמית, ובמידה והמשכירה תקבל פיצוי על הנזק מצד ג' או מגורם אחר יוחזר הכסף לשוכר.

נזק היינו **נזק ישיר** מכאני או פח בין אם תוקן ובין אם לאו, בהתאם להערכת המשכיר, וכן **נזק עקיף** לרבות אך לא רק ימי השבתת הרכב, אבדן הכנסה, ירידת ערך, גרירה, אחסון, עלויות אדמיניסטרציה ועובדים וכל עלות אחרת הקשורה במישרין או בעקיפין עם הנזק שנגרם ושייגרמו לרכב ו/או למשכירה ו/או לצד ג'.

- בכל מקרה בו יעשה שימוש ברכב שלא בהתאם להוראות חוזה זה ו/או לדין, לא יחול כל כיסוי נזקים, לרבות כיסויים שרכש השוכר או שכלולים בדמי השכירות, והשוכר יישא במלוא הנזק שייגרם לרכב. חלפיו וחלקיו (כולל בגין אבדן ו/או גניבה) ו/או לצד ג'.**

- בכל מקרה של ספק או ויכוח בין הצדדים בכל נושא, בין אם זה על האחריות של השוכר על נזק כל שהוא או בין אם זה על גודל הנזק או כל דבר אחר שבגינו מגיע למשכיר תשלום או פיצוי או פטור מהחזר כספי, או שבעקבותיו דורש השוכר תשלום מהמשכיר, יהיה על השוכר להוכיח את הצד שלו בהוכחה גמורה שלא ניתנת לעירעור, ובמידה ולא יהיה לשוכר הוכחה גמורה ינקט כפי הצד שהוא לטובת המשכיר, בין אם זה לחייב את השוכר בתשלום או פיצוי ובין אם זה לפטור את המשכיר מכל תשלום או החזר או פיצוי או כל דבר אחר.**

- דמי שכירות ותשלומים נוספים**

- השוכר, הנהג הראשי ובעל כרטיס האשראי מתחייבים בזאת, ביחד ולחוד, לשלם למשכירה במועד שנקבע לכך ו/או מיד עם דרישה ראשונה ככל שלא נקבע מועד (אף לאחר השבת הרכב למשכירה), את התשלומים בסכומים המפורטים בחוזה, ובמידה והסכומים אינם מפורטים, תשלומים בהתאם למחירון הרשמי של המשכירה המצוי בסניפי החברה (**"המחירון הרשמי"**).

- דמי שכירות** - הינם בהתאם לתקופת השכירות ולמכסת הק"מ המפורטת בעמוד הראשון לחוזה זה

- תוספת בגין קילומטרים עודפים** - תשלום בגין כל ק"מ נוסף מעבר למכסת הק"מ המפורטת בעמוד הראשון של החוזה. 1.5 ₪ על כל קילומטר.

- דלק** – השוכר יישא במלוא עלות הדלק בתקופת ההשכרה. השוכר מתחייב להשיב את הרכב למשכירה עם כמות דלק במיכל הזהה לזו אותה קיבל במועד מסירת הרכב, כמצוין בדף הראשון של חוזה ההשכרה, אחרת יחויב בגין מילוי מיכל הדלק ע"פ תעריף המשכירה המפורט בחוזה זה. למען הסדר הטוב יובהר כי כמות הדלק במיכל נמדדת בהתאם לשנתות שבמד הדלק.

- תשלומים נוספים בהם יישא השוכר -**

- דמי הסבת דוחות/קנסות**– ישולמו על ידי השוכר בגין כל הסבת דוח ו/או קנס מהרשויות המוסמכות על שמו ו/או תשלום ששילמה המשכירה לרשויות בשמו, וזאת בסכום הנקוב בדף הראשון לחוזה זה.

- תשלום בגין קנסות תנועה ו/או חניה** - ככל והשוכר לא נשא בהם ישירות למול הרשות כדין, והמשכירה נאלצה לשאת בו, ישולמו על ידי השוכר למשכירה בתוספת דמי טיפול.

- 4.9.4 בחתימתו על חוזה זה מאשר השוכר למשכירה להסב על שמו דו"חות חניה ותעבורה ולחייב אותו בדמי טיפול בגין כל הסבת דוח.**

- 4.9.5 חיובים ודמי טיפול בכביש 6 –השוכר ישלם בגין נסיעותיו בכביש 6 40 ₪ על כל נסיעה בו.**

- 4.9.6 הוצאות המשכיר -** כל הוצאה שהמשכירה תוציא בשל אי תשלום חוב השוכר או אי קיום התחייבויות אחרות של השוכר ע"פ הסכם זה לרבות אבדן הכנסה בקשר עם תפיסת הרכב, נזקים לרכב, החרמה, השבתת הרכב, הורדתו מהכביש, אחסנתו, שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט וכל הוצאה אחרת שהמשכירה תחוב בה בקשר לשימוש ברכב ע"י השוכר.

- 4.10 בדיקת קילומטרים עודפים –** המשכירה תבצע בדיקת קילומטרים בעת החזרת הרכב לידיה.

- פעולות נדרשות במקרה של תקלה / תאונה / גניבה / נזקים**

בקרות כל תקלה ו/או תאונה ו/או גניבה ו/או נזקים ו/או כל חשד למעשה פלילי (להלן **"אירוע"**) מתחייב השוכר ו/או מי מטעמו לפעול באופן מידי כדלקמן:

- להודיע למשכיר מיד על האירוע ועל מקום הימצא הרכב, ולדאוג כי הרכב לא יושאר ללא שמירה ו/או אמצעי זהירות נאותים.

- במקרה של תאונה - להעביר למשכיר את כל פרטי הרכב/ים והנהג/ים המעורב/ים בתאונה, לרבות פרטי הביטוח ופרטי עד/ים לאירוע, לשתף פעולה עם המשכיר בכל הנדרש לצורך הקטנת נזקי המשכיר, וכן לסייע בידי המשכיר בכל הנדרש לצורך פיצויה המלא על ידי צד שלישי, לרבות הופעות לדיונים משפטיים, מסירת תצהירים וכד'.

- השוכר מתחייב שלא לתת לצד המעורב בתאונה ו/או כל מען דהוא כל הודאה ו/או הצעה ו/או הבטחה ו/או ויתור ו/או פשרה ו/או תשלום בקשר לתאונה, למעט פרטי הרכב, המשכיר וביטוח החובה.

- למען הסר ספק, לא פעל השוכר ו/או הנהג כאמור בסעיף זה, ישפה השוכר את המשכירה בגין כל נזקיה הישירים ו/או העקיפים.

- לדאוג כי נהג הרכב השכור המעורב באירוע יתייצב בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ - 24 שעות לאחר קרות האירוע במשרדי המשכירה וימסור הודעה בכתב בדבר האירוע, וככל שיידרש על ידי המשכירה, למסור גם הודעה על כך למשטרה ולקבל אישור מתאים מהמשטרה ולמוסרו למשכירה.

- השוכר ידווח למשכירה על כל הזמנה ו/או תביעה ו/או כתב טענות ו/או כל מסמך אחר הנוגע לאירוע שיתקבל בידיו מיד עם קבלתו.

- כל תשלום וסעד שניתן למשכיר אינו בא לגרוע מכל סעד אחר שהמשכיר יהיה זכאי לו לפי חוזה זה ו/או בדין. השוכר אינו רשאי לקבל תשלום מכל אדם ו/או גוף אשר המשכיר זכאי לו על פי חוזה ו/או בדין.

- למען הסר ספק, אי דיווח במועד ישלול מהשוכר את הכיסויים שהוענקו לו על ידי המשכירה מתוקף הסכם זה, והשוכר יישא במלוא הנזקים שנגרמו למשכיר וכן לצד שלישי באירוע.

- השוכר מודע לכך שבכל מקרה של תקלה או תאונה אין מחויבות למשכירה להעמיד רכב חילופי וכן לא יהיה על המשכירה תביעה על שום נזק שנגרם לשוכר כתוצאה מהתקלה, לרבות אך לא רק תשלום למונית או לאמצעי תחבורה אחר או כל דבר אחר שנגרם כתוצאה מכך.

- סיום החוזה**

- מוסכם בזאת כי בכל מקרה בו לא יוחזר הרכב לחזקתו של המשכיר עם סיום החוזה מכל סיבה שהיא, ולאחר שנשלחה על כך הודעה בכתב, תהא למשכיר הזכות להיכנס לחצרי השוכר ו/או למקום בו נמצא הרכב ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו על מנת להחזיר באופן מידי את החזקה ברכב לידין, וכל ההוצאות בגין כך יחולו על השוכר. השוכר מוותר בזאת על כל טענה בדבר נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרמו לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתפיסת הרכב.

- מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, מוסכם כי היה והשוכר לא ישלם במועד תשלום כלשהו החל עליו לפי חוזה זה ו/או השוכר יימצא בהליך של חדלות פירעון (פשיטת רגל / כינוס נכסים וכדומה) ו/או בכל מקרה אחר בו קיים למשכיר חשש כי השוכר לא יעמוד במלוא התחייבויותיו, יתא המשכיר רשאי להביא לסימום של חוזה זה ולמסור לשוכר הודעה לפיה עליו להשיב את הרכב לחזקתה באופן מידי וכן לגבות באופן מידי את מלוא הסכומים להם הוא זכאי.

- המשכיר זכאי להביא הסכם זה לסיום מידי בכל מקרה של גניבה ו/או תאונה ו/או מעשה פלילי ו/או תרמית ו/או מצג שוא ו/או הפרה מכל סוג של הסכם זה. המשכיר שומר לעצמו כל זכות להשיב לידיה את הרכב בכל זמן שהוא ובכל דרך שימצא לנכון, ללא הודעה מוקדמת לשוכר, במקרה שהשוכר יפר תנאי כלשהוא מתנאי הסכם זה, ואין באמור כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או למצות זכות מזכויותיו של המשכיר המוקנות לה ע"פ כל דין לתבוע.

- כללי**

- השימוש בחוזה בלשון זכר יחיד הינו לנוחות בלבד והאמור יחול גם לנשים, רבים וכו'.

- ספרי המשכיר יהוו ראייה לכאורה בדבר משך תקופת השכירות, תעריפי השכירות על כל סוגיה ונתוני הרכב.

- מוסכם בזאת כי כל סכום אשר חובת תשלומו על השוכר ואשר לא יפרע במועד תשלומו (להלן: **"סכום הפיגור"**) יישא ריבית פיגורים בשיעור שנתי של פריים בצירוף 2.5%. ובכפוף לתנאי ההלכה היהודית.

- מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך אשר יתגלה בין הצדדים בקשר לחוזה זה ו/או פרשנות ו/או הפרתו ו/או סימום תהא הסמכות לרר אלעזר מאירוביץ שליט"א בלבד.

- במקרה של סתירה, תגברנה הוראות חוזה זה על הוראות **חוק השכירות והשאילה**, תשל"א-1971.

- שמירה על הפרטיות**

- הפרטים שהשוכר ימסור למשכיר יישמר במאגר מידע ממוחשב של המשכירה ואלו ימסרו לצד שלישי לפי חובה או סמכות שבדין ו/או בהתאם להוראת רשות מוסמכת ו/או לפי צו שיפוטי של רשות מוסמכת וכן לקבלן חיצוני או לעובדים ו/או לחברות שבקבוצת שלמה, לשם אספקת השירותים.

- ברכב עשויות להיות מותקנות מערכות לאיתור ו/או ניטור כלי רכב. השוכר נותן את הסכמתו למשכיר לעקוב אחר הרכב ולעשות שימוש בנתונים לצרכיו.

- החברה רשאית להקליט את שיחותיה הטלפוניות עם השוכר בקשר עם מתן השירותים וכן לעשות שימוש בהקלטות אלה לשם בקרה על טיב השירותים ואיכותם ולשם שיפור השירות.

- חתימות**

אני מאשר שקראתי את כל תנאי השכירות, התעריפים החיובים וההוראות, לרבות התחייבותי לתשלום, קיבלתי עותק מן החוזה לידי ולאחר שהבנתי את תוכנו ומשמעותו, הנני מאשר בחתימתי את הסכמתי לכל האמור בו.

- חתימה על חוזה זה מהווה הסכמה על כל ההשכרות העתידיות שיעשו ביני לבין המשכיר שגם בהם יחולו כל תנאי חוזה זה, אלא אם כן יסוכם בינינו אחרת בכתב.**